Processo nº 0004396-24.2022.8.17.2710
AUTOR: BENEDITO LOPES DE PAIVA
RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, MUNICIPIO DE IGARASSU, PGE - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL
SENTENÇA – *Extinção com resolução do mérito*
Vistos etc.

BENEDITO LOPES DE PAIVA, brasileiro, separado, aposentado, CPF sob o nº 147.007.944-53, RG 1.024.277 SDS/PE, residente e domiciliado no Sítio São José, n. 45, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, CEP: 53630- 240, telefone de contato (81) 98147-8060 e (81) 91195274 (filhas), laissapaiva20@gmail.com (filha), ingressou, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, com a presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público, com sede na capital do Estado, no Palácio do Campo das Princesas, Praça da República, s/nº, Santo Antônio, Recife-PE, podendo ser citado na pessoa do Procurador Geral do Estado de Pernambuco, na Sede da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua do Sol, 143, Santo Antônio, Recife-PE e do MUNICÍPIO DE IGARASSU, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 10.359.560/0001-90, com sede na Rua Joaquim Nabuco, n. 120 – Centro, Igarassu/PE, CEP 53610-070, aduzindo, em síntese, que, em razão de ter sido diagnosticado com Câncer na Próstata, em 30/04/2018 por meio de biópsia, tomografias e cintilografias a partir de dores que o acometeram. É acompanhado desde setembro/2018 pelo Médico Oncologista Clínico, o Dr. Felipe Marinho CRM-PE: 15361.

Esclarece que já foi tratado com quimioterapia por um ano, necessitando fazer uso contínuo do medicamento chamado ABIRATEROMA (Zytiga) 250MG, sendo 04 (quatro) comprimidos diários (120 comprimidos mensais), o que permitirá o controle da doença e melhora dos sintomas (dor).

Diz ainda, que o medicamento possui registro na ANVISA (nº 1514300280022), já fazendo parte do protocolo do Ministério da Saúde, segundo informações médicas prestadas.

Ademais, trata-se de medicamento de alto custo (varia entre 14.700,00 DROGRARIA SÃO PAULO S/A e R$ 18.431,95 4 CANTOS DROGRARIA) conforme cotações de Farmácias que acompanham a inicial.

Informa que inexistem outros tratamentos fornecidos pelo SUS com o mesmo princípio ativo ou capacidade terapêutica similar e a medicação receitada já está no rol da ANS com parecer favorável da Conitec.

Instruiu a Exordial com os documentos de ID's n. 109678759 a 109678778.

Decisão interlocutória (*ID n. 110393060*), a qual deferiu a liminar pleiteada.

Devidamente citado/intimado o Município de Igarassu-PE deduziu a contestação de ID n. 110799275, peticionando, posteriormente (ID 111199362), noticiando a compra do medicamento pleiteado pela parte autora

O Estado de Pernambuco ofereceu contestação (ID 113911271)

Houve réplica (ID 120386246).

Em seguida, os autos me vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Pontue-se que a demanda em apreço comporta julgamento antecipado, posto que, embora envolva matéria fática, entendo que não há necessidade de produção de provas outras além das que já foram produzidas (*art. 355, I, do Código de Processo Civil*).

Analisando o álbum processual, afere-se que o demandante submeteu ao crivo deste Juízo o presente feito com o fito de compelir o Estado de Pernambuco e o Município de Igarassu a fornecerem a medicação (ABIRATERONA 250mg, 04 comprimidos diários uma hora após a refeição, de forma contínua e ININTERRUPTA), prescrita pelo médico oncologista Felipe Marinho (CRM 15361), indispensável para o tratamento de sua enfermidade.

Visando subsidiar o seu intento, trouxe à colação os elementos de ID's n. 109678759 a 109678778.

O Município de Igarassu-PE e o Estado de Pernambuco, ao contestarem os fatos, aduziram as preliminares de impugnação ao valor da causa, de ilegitimidade passiva (esta pelo Município de Igarassu-PE) e da necessidade de inclusão da união no polo passivo.

No mérito formularam alegações idênticas no sentido que a indicação médica não é suficiente para comprovação do direito invocado, e que o laudo e a prescrição médica não podem ser tomados como provas absolutas e suficientes do suposto direito do autor/paciente.

Sustentaram que em razão da existência de política pública para assistência oncológica, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento, descritos como APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade).

PRELIMINARES

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

Aduzem os demandados que o valor atribuído ao feito, por não possuir proveito econômico estimável, teria sido fixado de modo excessivo, posto que, nas ações envolvendo o direito à saúde, o que se busca não são prestações pecuniárias específicas, mas a obtenção de prestação do Estado destinada à manutenção da saúde, traduzindo-se em verdadeira obrigação de fazer, sem conteúdo econômico.

Neste ínterim, temos que a impugnação ao valor da causa é um instituto previsto no ordenamento jurídico brasileiro, que faculta à parte discutir em juízo o valor da ação que está sendo demandada contra ela.

Destarte, observo que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 221.183,40 (duzentos e vinte e um mil, cento e oitenta e três reais e quarenta centavos), enquanto o orçamento da medicação para uso mensal é de R$ 18.431,95, todavia, a indicação médica é de uso por tempo indeterminado, de modo que o valor atribuído pelo autor se trata de estimativa para custeio do medicamento por um período aproximado de 01 (um) ano, não se mostrando, a princípio, incompatível, com a pretensão formulada.

Razão pela qual REJEITO a preliminar arguida.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO

Conforme jurisprudência há muito consolidada, há solidariedade passiva entre os entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, razão pela qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, tratando-se, portanto, de litisconsorte facultativo e não necessário.

Assim, o Município de Igarassu-PE é parte legitima para integrar o polo passivo da presente lide.

Por outro lado, não é cogente a inclusão da união no polo passivo, à medida que o autor optou por demandar em face dos demais entes federados.

Estabelecidas estas premissas, passo a enfrentar o mérito da questão posta.

Bem analisando o conjunto probatório, insta salientar o laudo médico circunstanciado de ID 109678766, em que o médico oncologista Dr. Felipe Marinho, CRM 15361, analisando o quadro clínico do requerente, prescreveu a medicação ora almejada, sendo suficientemente elucidativo quanto à imprescindibilidade do medicamento para o seu tratamento.

Ademais esclarece o laudo que o medicamento indicado está previsto em protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, e que consta no rol de procedimentos e eventos de saúde mínimos da ANS, com parecer favorável da Conitec.

Há, também, a informação de que inexiste outro produto com o mesmo princípio ativo ou capacidade terapêutica similar oferecido pelo SUS.

Nesse diapasão, os argumentos dos demandados que conjecturam o descrédito da medicação prescrita, a pretexto da fragilidade das evidências científicas acerca da terapia postulada, restam esvaziados, posto que, como dito, o laudo médico que instrumentaliza os autos não deixa dúvida quanto à premente necessidade de disponibilização da medicação ao autor, a fim de possibilitar o controle da doença e melhores dos sintomas.

Não há de se olvidar, ainda, que figura na esfera de competência dos profissionais de saúde a indicação do tratamento que reputam imprescindível à enfermidade posta.

Dessa feita, em face da conjuntura que ora se apresenta (*denotativa da seriedade da patologia de que acomete o autor, com risco de morte pelo não uso do medicamento*), não vejo outro caminho que não o deferimento do pedido inserto na peça atrial, de modo a resguardar o direito constitucional à vida e à saúde (*consectários da dignidade da pessoa humana*), bem como obedecer à prevalência do princípio da vedação dos atos de ruína, inibidor da concretude de atos que possam levar à desgraça pessoal do hipossuficiente, culminando em risco de morte ou agravamento de moléstia, em flagrante prejudicialidade à vida, saúde e demais bens correlatos.

Na esteira desse raciocínio, relevem-se os teores dos Enunciados das Súmulas n. 18 e 130 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, os quais transparecem que:

> "Súmula 18: É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial."
>
> "Súmula 130: A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, *consolidando a tutela de urgência de ID 110393060*, RESOLVO O MÉRITO, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS, de modo a determinar que o Estado de Pernambuco e o Município de Igarassu, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) (alcançando o valor máximo de R$ 60.000,00 – sessenta mil reais), a ser revertida em favor da demandante forneçam, ***caso ainda não o tenham feito, a este***, NO PRAZO DE CINCO DIAS, o medicamento, conforme prescrição constante no elemento de ID n. 109678777

(ABIRATERONA 250mg, 04 comprimidos diários uma hora após a refeição, de forma contínua e ININTERRUPTA), elaborada pelo médico oncologista Felipe Marinho (CRM 15361), indispensável para o tratamento de sua enfermidade.

A obrigação do réu deverá ser cumprida mediante a apresentação, *periódica*, de receita médica atualizada, comprovando a necessidade de continuação do uso da medicação, a fim de que seja impedido qualquer desvio de finalidade no fornecimento dos bens em questão, protegendo a finalidade pública da presente decisão.

Isento de custas (*posto que a demanda em tela foi ajuizada pela Defensoria Público do Estado de Pernambuco em face do ente público ao qual pertence, razão pela qual são indevidos honorários advocatícios*).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

No caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (*quinze*) dias (*a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil*), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens, e após as baixas necessárias na Distribuição, independentemente de novo comando judicial.

Após cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as baixas necessárias e as cautelas de estilo.

Igarassu-PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
25/11/2022 08:08:54
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 120472119

22112508085413700000117754241

IMPRIMIR GERAR PDF